

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Infanticídio (art. 123 do CP)

INFANTICÍDIO

O assunto do capítulo é o crime de INFANTICÍDIO.

Veja o que diz o Código Penal:

Infanticídio

Art. 123 - Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após:

Pena - detenção, de dois a seis anos.

Grosso modo, estado puerperal é uma “condição hormonal” que mãe passa durante ou logo após o parto.

Nessa situação, a mãe pode ter transtornos que a levam a matar o próprio filho.

Como se trata de um estado psíquico não natural, o Código Penal revolveu dar uma punição leve para a mãe que praticar tal conduta.

Veja que a pena será leve (detenção de 2 a 6 anos), mas haverá pena.

IMPORTANTE ficar atento:

- A mãe deve buscar (ter o dolo) de matar morte do **PRÓPRIO FILHO RECÉM NASCIDO**. Se tiver o dolo de matar outra criança será homicídio, e não infanticídio.

Questão recorrente é a da mãe que sob a influência do estado puerperal, deseja matar o seu próprio filho recém-nascido, porém, por engano, na maternidade, mata outro bebê.

Trata-se de um “erro sobre a pessoa”. Quando o agente quer matar alguém, mas por ERRO DE PERCEPÇÃO, mata outra pessoa. Em outras palavras, ela se confunde. Foi o que ocorreu com essa mãe. Veja o que diz o Código Penal nesses casos:

Art. 20 (...)

§ 3º - O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime.

Em termos mais simples, o direito penal considera o que o agente buscou fazer. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima (o outro bebê), senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime (próprio filho). Por isso, a mãe vai responder por INFANTICÍDIO (E NÃO POR HOMICÍDIO), pois houve ERRO SOBRE A PESSOA.

O crime deve ocorrer **DURANTE O PARTO** ou **LOGO APÓS O PARTO**. Se o crime ocorrer dias depois, será homicídio, e não infanticídio.

A mãe deverá estar sob influência do **ESTADO PUERPERAL**. Se não tiver sob influência de tal estado, será homicídio.

Ressaltar que se trata de um CRIME PRÓPRIO. Em outras palavras, é um crime **PRÓPRIO DE MÃE** . *Mas é possível um terceiro responder por infanticídio em coautoria?*

Vamos observar o artigo 30 do Código Penal: Art. 30 –

*Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, **salvo quando elementares do crime.***

A regra geral é que se duas pessoas cometem um crime em concurso, as circunstâncias e as condições de caráter pessoal não se comunicam (não se afetam a outra pessoa).

Exemplo: *Se José (menor de idade) e João (maior de idade) cometem juntos um roubo, a condição de José ser menor de idade não beneficia João . Em outras palavras, a condição de caráter pessoal de José (menoridade) não se comunica.*

Mas como visto, se a circunstância ou a condição de caráter pessoal for elementar do crime, haverá comunicação.

Elementar de um crime são todos os **itens essenciais (ELEMENTARES)** para configuração do crime. Traduzindo: são circunstâncias e condições que se não estiveram presentes, não estará configurado o crime.

No crime de infanticídio é ESSENCIAL, **ELEMENTAR**, que um agente seja **MÃE** . Se não tiver MÃE, não tem INFANTICÍDIO.

Logo, ser **MÃE** É ELEMENTAR PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE INFANTICÍDIO, por isso, essa circunstância (SER MÃE) se comunica.

Assim, outra pessoa que “ajuda” uma mãe a cometer o crime, responderá pelo crime de infanticídio na condição de partícipe. Em outras palavras, a circunstância de caráter pessoal elementar para ocorrência do crime (SER MÃE) se comunica.

Saudações.

Rafael Albino.

Resumo

INFANTICÍDIO

*Art. 123 - Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após:
Pena - detenção, de dois a seis anos.*

- A mãe deve buscar (ter o dolo) de matar morte do **PRÓPRIO FILHO RECÉM NASCIDO**. Se tiver o dolo de matar outra criança será homicídio, e não infanticídio.
- O crime deve ocorrer **DURANTE O PARTO** ou **LOGO APÓS O PARTO**. Se o crime ocorrer dias depois, será homicídio, e não infanticídio.
- A mãe deverá estar sob influência do **ESTADO PUERPERAL**. Se não tiver sob influência de tal estado, será homicídio.

- Ressaltar que se trata de um CRIME PRÓPRIO. Em outras palavras, é um crime **PRÓPRIO DE MÃE**. Outra pessoa que “ajuda” uma mãe a cometer o crime, responderá pelo crime de infanticídio na condição de partícipe.

Saudações.

Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
